

주 의 요 구 / 통 보

1. 제 목 : 건설계약에 대한 선금지급 업무 부적정
2. 소관부점 : 남부개발처, 중부개발처, 수도권개발처,
공공개발기획처
3. 내 용 :

가. 업무개요

남부개발처·중부개발처·수도권개발처 등 건설부점에서는 「공공개발 업무세칙」(이하 “세칙”이라 한다) 제44조에 따라 수급인(시공사 등)과 계약 하여 세칙 제40조에 따라 건설공사 업무를 수행하고 있고

공공개발기획처에서는 「업무분장세칙」 제27조 제1항 제3호에 따라 공공개발 관련 제도개선을 총괄하는 업무를 수행하고 있으며, 계약 부점인 공공계약부는 「업무분장세칙」 제27조 제2항에 따라 건설계약 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

기획재정부 계약예규 「정부 입찰·계약 집행기준」(이하 “계약예규”라 한다) 제34조 제2항에 따르면 계약담당공무원(이하 “건설·계약부점”이라 한다)은 공사·용역계약에 따라 계약상대자(이하 “수급인”이라 한다)가 선금¹⁾ 지

1) 기재부 계약예규에 따르면 ‘선금’이라고 되어 있으며, 건설산업기본법령 및 공공개발업무 세칙에서는 ‘선금금’이라고 되어 있으나, 본 건은 계약예규와 관련된 내용을 다루었으므로 ‘선금’으로 용어를 통일하였음

급을 요청하는 경우에 하수급인에 대한 선금지급계획을 제출하도록 하여야 한다고 되어 있고

계약예규 제38조 제1항에 따르면 수급인이 정당한 사유 없이 선금 수령일로부터 15일 이내에 하수급인에게 선금을 배분하지 않거나 선금지급조건을 위배하는 등의 경우 지체 없이 해당 선금잔액²⁾에 대해 반환을 청구하여야 하며, 같은 조항 제4항에 따르면 제1항에 의한 반환 청구시 기성부분에 대한 미지급액이 있는 경우에는 선금잔액을 해당 미지급액에 우선적으로 충당하여야 한다고 되어 있다.

또한, 계약예규 제34조 제12항에 따르면 건설·계약부점에서는 수급인으로 하여금 선금을 지급받은 날로부터 5일 이내에 하수급인에게 선금 수령 사실을 서면으로 통지(이하 “수급인의 통지”라 한다) 하도록 하여야 한다고 되어 있으며

세칙 제50조 제1항에 따르면 건설부점장은 수급인에게 건설공사대금을 지급한 경우 하수급인에게 그 지급 내용을 지체없이 통지(이하 “건설부점의 통지”라 한다)하여야 한다고 되어 있으므로 수급인에게 선금을 지급하는 경우³⁾에도 건설부점장은 하수급인에게 그 지급 내용을 지체없이 통지하여야 한다.

한편, 계약예규 제36조 제4항에 따르면 건설·계약부점에서는 수급인에게 선금을 지급한 경우에는 선금지급일로부터 20일 이내에 수급인과

2) 선금액에서 선금정산액을 공제한 금액

3) ① ‘선금’은 ‘건설공사대금’ 중 미리 지급하는 경우를 말하며, ② 「건설산업기본법」 제34조에 따르면 준공금, 기성금만이 아니라 선금금(선금)도 15일 이내에 수급인이 하수급인에게 지급하여야 하므로 선금 지급시에도 건설부점장이 하수급인에게 그 내용을 지체 없이 통지하는 것이 타당함

하수급인으로부터 증빙서류를 제출받아 선금배분 및 수령내용을 비교·확인하여야 한다고 되어 있고, 계약예규 제39조에 따르면 건설·계약부점에서는 선금을 지급하고자 하는 경우에는 계약체결시에 선금의 사용(계약예규 제36조) 등 기타 필요한 사항⁴⁾을 계약관련 서류에 선금지급 조건으로 명시하여야 한다고 되어 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 중 하도급이 있는 건설계약에 대한 선금지급 업무현황을 점검한 결과

중부개발처 소관 ●●구 ○○동 복합커뮤니티센터 개발사업의 경우 수급인(주)▲▲▲▲▲▲▲▲ ▲)으로부터 선금 지급을 요청 받아 계약예규 제34조 제2항에 따른 ①수급인의 선금지급계획 제출 없이 선금을 지급하였으며, 그 후 계약예규 제34조 제12항에 따라 하수급인(주)■ ■ ■ ■ ■ 등)에게 ②수급인의 통지를 이행하였는지 확인하지 않았고

세척 제50조 제1항에 따른 ③건설부점의 통지를 이행하지 않았으며, 계약예규 제36조 제5항에 따라 ④수급인이 하수급인에게 현금으로 선금을 지급했는지 여부를 확인하지 않고, 계약예규 제36조 제4항에 따라 ⑤⑥수급인과 하수급인으로부터 선금배분 증빙서류를 제출받지도 않는 등

[표 20]과 같이 중부개발처(5건), 남부개발처(8건), 수도권개발처(20건) 등 3개 건설부점에서는 총 33건의 선금 지급건에 대해 계약예규 및 세척에 부합하지 않게 업무처리한 사실이 있다.

4) 채권확보를 위한 증권 및 보증서 제출, 선금정산 및 반환청구 등

[표 20] 전체 선금지급(총 33건) 관련 항목별 미준수 내역

(단위 : 건)

부 점	선금지급 총 33건 대상 항목별 규정 미준수 횟수					
	①선금지급 계획	②수급인의 통지	③건설부점의 통지	④현금지급 확인	⑤수급인 증빙서류	⑥하수급인 증빙서류

“기재 생략”

이에, 계약예규 제38조 제4항에 따라 위 33건 관련 현시점의 선금 잔액을 각 사업장 기성부분에 대한 미지급분에 우선 충당 가능한 지 여부를 파악하고, 환급이 필요한 경우는 같은 조 제1항에 따라 수급인에게 해당 선금잔액을 반환하도록 청구할 필요가 있으며

특히, 세척 제50조 제1항에 따른 수급인의 선금 수령사실에 대한 건설부점 통지의 경우 [표 20]과 같이 전체 33건 모두가 미준수한 사유는 세척 제50조에서 ‘건설공사대금’과 ‘선금’의 용어가 혼용⁵⁾되고 있음에 기인한 것으로 확인됨에 따라 해당 조문을 명확하게 정비할 필요가 있다.

한편, 공공개발기획처(공공계약부)에서는 건설공사 계약 체결시 계약예규 제39조에 따른 선금 관련 필요사항을 선금지급 조건으로 명시하지 않고 있는 것으로 확인되어 향후에도 계약예규 미준수 사례가 다수 발생할 가능성이 있다.

5) 세척 제50조 제1항에서 건설부점장은 시공사에게 ‘건설공사대금’ 지급시 하수급인에게 대가지급 내용을 지체 없이 통지하도록 되어 있으나, 같은 조 제2항에서 ‘선금금’을 별도 언급하고 있는 반면 통지에 관한 사항은 없어서 선금 지급내용을 하수급인에게 통지하지 않고 있었음

[소관부점 의견] 남부개발처 등 3개 건설부점, 공공개발기획처(공공계약부)는 감사 결과에 이견을 제기하지 않았고, 향후 선금지급 업무를 관련 규정에 따라 철저히 하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

① 남부개발처장, 중부개발처장, 수도권개발처장은 선금지급과 관련된 사전·사후 확인 및 관련 통지를 철저히 하고

공공개발기획처장(공공계약부장)은 계약체결시 선금 관련 필요한 사항의 명시를 누락하지 않도록 하며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(주의)

② 남부개발처장, 중부개발처장, 수도권개발처장은 선금지급 관련 계약예규를 미준수한 33건에 대해서 기성여부 등 환급 청구대상 여부를 파악하여 계약예규 제38조에 따라 적정하게 관리하시기 바라며

공공개발기획처장은 「공공개발업무세칙」 제50조의 건설공사대금 및 선금 관련 용어를 명확하게 정비하여 건설부점에서 수급인(시공사 등)에게 선금을 지급할 경우 건설부점장이 하수급인에게 그 내용을 통지하는 것을 누락하지 않도록 개선방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)